

1524896-96.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... ao DP. DANIEL assumiu que estava no tráfico de drogas. Quanto a PÉROLA, foi trazida apenas como testemunha. Assumiu perante a Delegada, porém, que consentia com o comércio de drogas, embora pessoalmente, aos policiais, não admitisse o tráfico, nem com ela fora encontrado. DANIEL e a usuária estavam juntos, parados. Não deu para ver compra e venda de drogas entre eles. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524896-96.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524896-96.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279400/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 20801286 - 13º D.P. CASA VERDE, 3994/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2279400 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANIEL VILSON FERNANDES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Vistos.

DANIEL VILSON FERNANDES e ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, nome social "PÉROLA" foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal porque:

(1) em período anterior ao dia 13 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca da Capital, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06;

(2) no dia 13 de outubro de 2021, na Rua Águas Virtuosas, 1256, Casa Verde, nesta Cidade e Comarca, em associação criminosa, teriam em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o total de 12 supositórios de cocaína, pesando 4,2g; 03 microtubos de substância ainda não identificada*, pesando 0,5g; 16 tabletes contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 22,5g; 04 tabletes contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 27,5g; 13 invólucros contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 48,7g, bem como efetivamente teriam vendido 03 supositórios contendo cocaína na forma de "crack", pesando 0,4g. A denúncia foi recebida às fls. 102/104, sequenciada pelas Defesas de fls. 119/120 (corrê "PÉROLA") e 167 (DANIEL).

Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o feito prosseguiu para a fase de instrução (fls. 135 e 171), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 16/12/2021 (fls. 210/214), oportunidade na qual foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, majoração das penas-base em virtude da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, anotação dos maus antecedentes do corréu DANIEL (reincidente específico) e não incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Pugna, por fim, pela manutenção da custódia cautelar de ambos. A i. Defesa de DANIEL aguarda a improcedência da demanda ou, se condenado, fixação da pena no mínimo legal, atenuante da confissão prestada na Delegacia, fixação de regime diverso do fechado para desconto da pena e concessão de eventual recurso em liberdade. A i. Defesa de "PÉROLA" postula a sua absolvição e, alternativamente, desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Aportou aos autos o laudo pericial definitivo faltante (fls. 233/236), com ciência às partes (fls. 239 e 242).

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

TRÁFICO

A materialidade delitiva encontra-se parcialmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo provisório de constatação (fls. 18/22), laudo definitivo (fls. 233/236) e depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório.

Diz-se parcialmente na medida em que não se pode confirmar a ilicitude da posse do material identificado na denúncia por "03 microtubos de substância ainda não identificada, pesando 0,5g..." (fl. 01).

Tratava-se de "frascos plásticos fechados por tampa própria contendo porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos" compondo massa líquida de 0,5 gramas (cf. item '2' de fl. 19).

Registrou-se no laudo provisório que o resultado seguiria "em laudo definitivo devido à complexidade da análise, incompatível com a rapidez demandada pelos exames de constatação" (fl. 20).

Sobreveio, então, o laudo definitivo (fls. 233/236), oportunidade na qual o experto não pode identificar no material acondicionado sob o lacre 1666526 a presença de substâncias elencadas nas listas 'E' e 'F' da Portaria SVS/MS 344/98 (fls. 234/235).

Quanto aos demais materiais apreendidos, a perícia concluiu positivamente acerca da presença das substâncias ilícitas referenciadas.

Relativamente à autoria, está suficientemente demonstrada apenas em relação a DANIEL, conforme já sinalizado por ocasião da decisão proferida em audiência, à fl. 214, itens '2' e '3':

"(...) 2) Verifica-se que, ao cabo da instrução, a única prova em desfavor de

PÉROLA diz respeito à confissão em Delegacia, arguição não convalidada em Juízo. Os Policiais militares ouvidos nesta data asseguraram que PÉROLA fora conduzida como testemunha, sendo presa em flagrante pela DD. Autoridade Policial em virtude de sua confissão extrajudicial. Esse fato, data venia, não é suficiente à condenação da acusada (...); 3) Nesse diapasão, sem prejuízo de um exame mais acurado por ocasião da sentença, revogo a custódia cautelar em relação a PÉROLA. Expeça-se alvará de soltura clausulado (...)."

Com efeito.

Izaias Teixeira Ferreira recordou-se da ocorrência. Disse que o COPOM recebera notícia de tráfico de entorpecentes no local. Ali chegando, uma usuária foi surpreendida comprando droga. Ela estava com DANIEL e, quando avistou a polícia, começou a andar. Revistada por policial feminina, foram localizados 3 (três) pinos de crack. Indagada, a compradora apontou DANIEL como vendedor (o PM afirma, inicialmente, que a compradora apontara o casal como vendedor, porém ao final do depoimento refere-se apenas ao corréu; v. 08m30s). O depoente, vale destacar, negou ter presenciado a compra e venda em si. Nada de ilícito, a princípio, foi encontrado com DANIEL e PÉROLA. Ambos estavam perto da barraca onde residiam. Ao ingressarem na barraca, com permissão deles, localizaram-se droga e um simulacro de arma. No entorno da barraca, no varal, havia duas camisas penduradas sob as quais havia uma bolsa com mais porções de estupefacientes (cocaína e maconha). A camisa que escondia as drogas no varal era de DANIEL. Também foi apreendida uma caderneta com anotações e dinheiro trocado. Estavam com DANIEL, que assumiu a responsabilidade, dizendo que PÉROLA nada tinha a ver com o crime. PÉROLA, porém, confessou na Delegacia, sendo dada voz de prisão pela Autoridade Policial. Só por isso ela foi presa em flagrante. Nega que o local seja conhecido como ponto de tráfico. O DANIEL falou que a barraca era de ambos, moradia deles. Não lembra qual a droga estava dentro da barraca, depois foi juntado tudo. No momento da apreensão, não parecia que usavam droga. A usuária também não tinha indicativo de ter usado. Gleison da Silva Coelho confirmou o prévio acionamento via COPOM. Chegando no local, a equipe se deparou com a usuária, que avistou a viatura e começou a andar. A soldado PM Fernanda encontrou com ela 3 (três) pinos de crack, apontando DANIEL como vendedor. DANIEL afirmou, no contexto da busca, que na barraca havia um simulacro de arma e uma quantidade de drogas. Com autorização, os policiais entraram no local e ali localizaram uma porção de maconha, arma e uma caderneta, além de dinheiro trocado (R\$ 38,65). O réu DANIEL assumiu a autoria. Dada voz de prisão, levaram-nos ao DP. DANIEL assumiu que estava no tráfico de drogas. Quanto a PÉROLA, foi trazida apenas como testemunha. Assumiu perante a Delegada, porém, que consentia com o comércio de drogas, embora pessoalmente, aos policiais, não admitisse o tráfico, nem com ela fora encontrado. DANIEL e a usuária estavam juntos, parados. Não deu para ver compra e venda de drogas entre eles. O dinheiro que DANIEL tinha estava em uma bolsa. A deles era a única barraca da praça, onde alegaram morar. No varal, debaixo de roupas, em uma bolsa, foram encontradas cocaína e maconha. A única quantidade de crack apreendida estava nas mãos da usuária. Com relação à PÉROLA, fora levada na condição de testemunha. PÉROLA estava próxima de DANIEL e da usuária, porém o depoente não soube declinar exatamente o que ela fazia.

A única prova a relacionar PÉROLA à traficância ilícita seria sua confissão espontânea na Delegacia (fl. 14), não confirmada sob o crivo do contraditório. Aplica-se, in casu, o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, segundo o qual "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Por isso sua absolvição se impõe. Diferente destino terá DANIEL. Embora tenha negado, em seu interrogatório, a posse para traficância ilícita, os policiais militares ouvidos prestaram depoimento unânime e coeso no sentido de que, efetivamente, DANIEL mantinha sob sua posse as substâncias estupefacientes, tendo, inclusive, vendido três pedras de crack para uma usuária que se encontrava no local, pouco antes da abordagem policial. A barraca lhe pertencia, tanto que mantinha roupas penduradas no varal improvisado,

sob uma das quais foi encontrada uma bolsa com substâncias entorpecentes. As dúvidas suscitadas pela Defesa em suas alegações finais (fl. 213) se desfazem pelo contexto, não sendo ilógico que as pedras de crack encontradas com a usuária fossem as últimas dessa natureza com o acusado, tampouco tenha autorizado os policiais a ingressarem na barraca como forma de apresentar-se transparente, deduzindo que tal convenceria os agentes de que nada de ilícito havia. O dinheiro trocado, vale ressaltar, também é plenamente compatível com a traficância ilícita (fl. 16: R\$ 38,65).

Igualmente, surge isolada a versão de DANIEL em seu interrogatório judicial. Insiste em negar, contra todas as evidências, a propriedade da barraca onde localizada a droga. Confirma, porém, que se tratava de um local de que tinha acesso para fazer uso do material. Também disse estar “alucinado” no momento do interrogatório na Delegacia, fato não confirmado pelos policiais responsáveis pela sua prisão. Essa situação mental assumida, porém, não lhe impediu de lembrar de fatos a si, em tese, favoráveis (v.g., de que teria sido supostamente forçado a “segurar como tráfico” para inocentar sua companheira; 05m20s, 06m28s e 07m35s – sem a mínima evidência).

De todo o modo, mister considerar a confissão extrajudicial do acusado DANIEL, a qual, como visto, encontra total respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório:

“(…) que quanto aos fatos informa que reside com sua namorada, e recebeu dinheiro do governo e decidiu comprar drogas para usar e revender, por estar precisando de dinheiro; que nesta data uma moça o procurou e este cedeu um pouco de drogas para a mesma, para que esta a consumisse, mas não vendeu a ela; que não chegou a comercializar as drogas que comprou; que é usuário de drogas; que não foi agredido pelos policiais militares” (fl. 15).

A quantidade elevada e a diversidade de drogas apreendidas com o réu DANIEL, aliadas ao contexto da sua prisão e à confissão extrajudicial legítima, autorizam uma conclusão igualmente segura no sentido de que a posse do material se destinava à mercancia ilícita.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Conforme sinalizado por ocasião da decisão proferida em audiência, há que se diferenciar a conduta tipificada pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 à coautoria, pressupondo, no primeiro caso, continuidade e estabilidade da relação, inócurrenente na espécie. Nesse sentido:

“Sob outro aspecto, a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas. Na jurisprudência: STF: 'Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico' (HC 178.045, 1ª T., rel. Marco Aurélio, j. 15.09.2020, v.u.). STJ: '3. Ausentes os elementos da estabilidade e da permanência do delito de associação, deve ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e substituição da pena privativa por restritivas' (AgRg no HC 592.909 – RJ, 6ª T., rel. Nefi Cordeiro, j. 27.10.2020, v.u.). 'II – O tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos' (HC 483.890 – RS, 4ª T., rel. Felix Fischer, j. 21.02.2019, v.u.)” (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 14ª edição, Rio de Janeiro, editora Forense, pp. 426-428).

E essa finalidade ou propósito especial não se infere dos autos, notadamente à luz das provas indicativas de que os réus DANIEL e PÉROLA mantêm um relacionamento amoroso, formando um casal, vínculo desconectado ao elemento subjetivo do tipo penal.

Finalmente, há de se acrescentar, na fundamentação, o fato de PÉROLA haver sido absolvida do crime de tráfico de entorpecentes, conforme capítulo anterior, fazendo

cair a elementar objetiva do tipo penal ("Associarem-se duas ou mais pessoas..."). A absolvição, nesse caso, impõe-se a ambos os acusados.

CÁLCULO DA PENA

Satisfatoriamente comprovado o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 pelo corréu DANIEL, resta a quantificação da reprimenda. Considerando a quantidade relativamente elevada e a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos [12 supositórios de cocaína, pesando 4,2g; 16 tabletes contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 22,5g; 04 tabletes contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 27,5g; 13 invólucros contendo Tetraidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando 48,7g, 03 supositórios contendo cocaína na forma de "crack", pesando 0,4g.], a pena base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

De acordo com a certidão de fls. 64/66, DANIEL conta com 02 (duas) condenações transitadas em julgado [processo nº 0002163-32.2016.8.26.0635 (CP, art. 213, caput, c/c 14, inciso II; trânsito para a Defesa em 18/08/2017); 0044636-18.2012.8.26.0071 (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; trânsito para a Defesa em 29/07/2013)].

A primeira mencionada servirá como fundamento da agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I) e a segunda na última fase, impedindo o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O demandado não confessou judicialmente a prática do crime pelo qual está sendo condenado, embora tenha, de forma parcial, extrajudicialmente admitido a acusação (fl. 15). Como se observa da fundamentação, a confissão extrajudicial foi utilizada como reforço argumentativo para a formação do convencimento acerca da prática delituosa. Aplicável a Súmula nº 545 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, julgado relativamente recente daquela Alta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE CONFIGURADA. SÚMULA 545/STJ.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cabe ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio.

2. O aumento da pena-base em metade em decorrência de uma vetorial negativa, contudo, revela-se excessivo, à mingua de fundamentação que denote sua especial gravidade. 3. Se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art.

65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação (HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). 4. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.712.556/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

Aplica-se, portanto, a atenuante do art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal, autorizando a redução da sanção provisória em 1/6 (um sexto).

É sabido que no concurso entre agravantes e atenuantes, "a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência" (CP, art. 67). A Jurisprudência pátria tem entendido a confissão espontânea como preponderante, autorizando a sua compensação com a agravante da reincidência. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO.

CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local" (EResp 1.154.752/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/09/2012).

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de intimação do advogado constituído para o julgamento da apelação, nem tendo sido opostos embargos de declaração para tal fim, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 do STJ. 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.914.835/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Rememorando que a condenação por crime de tráfico transitada em julgado será considerada na terceira fase da dosimetria, a pena retorna ao patamar legal abstratamente previsto, respeitando-se a Súmula nº 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, inviável a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual "... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

O réu não é primário, caracterizando-se reincidente específico ao se considerar a condenação proferida nos autos nº 0044636-18.2012.8.26.0071. A pena corporal que lhe fora aplicada pelo r. Juízo da 3ª Vara Criminal de Bauru (fls. 64/65) restou extinta somente em 20/02/2017 (v. FA de fl. 55).

Inviável, portanto, a redução pela causa especial de diminuição da pena.

Torno definitiva a sanção equipolente a 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando não haver prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o fechado, diante da quantidade da pena e reincidência específica, aplicando-se o art. 33, §1º, alínea 'a', do Código Penal.

Prejudicada no caso em apreço a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, pois o tempo de prisão preventiva não lhe garante, a princípio, progressão para regime mais brando. Ressalva-se o exame pelo r. Juízo da Vara das Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, julgo procedente em parte a ação penal formulada para:

A) CONDENAR o corréu DANIEL VILSON FERNANDES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então;

B) ABSOLVER o corréu DANIEL VILSON FERNANDES, qualificado nos autos, da imputação que lhe fora dirigida relativamente ao crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

C) ABSOLVER o corréu ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, nome social "PÉROLA", qualificada nos autos, de ambas as imputações que lhe foram dirigidas relativamente aos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, também com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Declaro o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido (fls. 16), revertendo-o ao FUNAD, comunicando-se oportunamente (art. 63 e parágrafos da Lei nº 11.343/2006; art. 481-A das Normas; ADPF 569/DF).

Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição da agenda com anotações, do simulacro de arma de fogo e da bolsa, todos apreendidos à fl. 16.

Ressalvada a manutenção de amostras para pelo menos mais dois eventuais exames de contraprova, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas.

O corréu DANIEL arcará com ½ (metade) das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea 'a', da Lei Estadual nº 11.608/2003. Concedo-lhe, porém, os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez assistido pela Defensoria Pública.

Permaneça incólume a justificativa para a custódia cautelar, reforçada agora pela conclusão alcançada nesta decisão. Indefiro, portanto, o recurso em liberdade.

Recomende-se o corréu DANIEL na prisão em que se encontra, expedindo-se guia de cumprimento (provisório ou definitivo, a depender da existência de recurso), com a urgência necessária.

Oportunamente, providenciem-se as comunicações de estilo, notadamente as previstas nos artigos 393, inciso V e 398, inciso II (TRE); ambos das NJCGJ.

Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, proceda-se na forma do seu art. 480.

Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA